

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 November 2001

Nomor : MA/Kumdil/287A/XI/K/2001

Kepada Yth. Sdr .

1. Ketua Pengadilan Negeri
 2. Ketua Pengadilan Agama
- di –

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 7 Tahun 2001

Tentang

Pemeriksaan Setempat

Sehubungan banyaknya laporandari para Pencari Keadilan dan dari Pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah Pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara.

Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata tersebut :

1. Mengadakan Pemeriksaan Sempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek

perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

2. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg. Dan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor : 5 Tahun 1994 point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan setempat.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia.